

Informe Ejecutivo RGPD de apertura

Nivel de riesgo: MEDIO | Empresas espanolas | Brechas, proveedores, IA y derechos

Hechos confirmados	No se ha identificado hoy una nueva sancion material de la AEPD en fuentes oficiales revisadas. Si hay novedades relevantes: EDPB sobre brechas, convenio AEPD-CNMC e INCIBE-CERT sobre Ivanti.
Interpretacion analitica	El foco operativo para empresas espanolas esta en evidenciar mejor la gestion de brechas, coordinar cumplimiento digital y reducir exposicion tecnica que pueda derivar en incidente notificable.
Recomendacion automatica	Priorizar playbook de brechas, revision de proveedores criticos y verificacion inmediata de tecnologias expuestas.

Novedades principales

EDPB adopta una plantilla comun para notificar brechas personales (Brechas / cumplimiento RGPD - Riesgo ALTO)

Que ha ocurrido	El EDPB ha aprobado una plantilla comun para estructurar y armonizar las notificaciones de brechas de datos personales conforme al articulo 33 RGPD. Estara en consulta publica hasta el 5 de agosto de 2026.
Por que importa	Anticipa una mayor estandarizacion europea y eleva la expectativa de calidad documental en la deteccion, evaluacion y notificacion de incidentes.
Impacto	Las empresas espanolas deberian revisar sus procedimientos de brecha, el registro de incidentes, la matriz de decision de notificacion y la evidencia disponible en las primeras 72 horas.
Accion	Actualizar el playbook de brechas y preparar un formulario interno alineado con la plantilla del EDPB.

AEPD y CNMC refuerzan cooperacion en servicios digitales y entorno online (Supervision digital / DSA / datos - Riesgo MEDIO)

Que ha ocurrido	La AEPD y la CNMC han suscrito un convenio para intercambio de informacion, asistencia mutua, traslado de reclamaciones, deteccion temprana de infracciones y grupos de trabajo conjuntos.
Por que importa	La supervision de privacidad, servicios digitales, comunicaciones y audiovisual sera mas coordinada, especialmente en servicios online y menores.
Impacto	Empresas con plataformas, comunicaciones comerciales, contenidos digitales, usuarios menores o servicios de telecomunicaciones deben esperar mas trazabilidad entre reclamaciones y autoridades.
Accion	Revisar transparencia, bases juridicas, flujos de reclamaciones, cookies, menores y publicidad digital desde una perspectiva integrada RGPD-DSA-consumo digital.

Riesgo tecnico critico: Ivanti Sentry/EPMM con explotacion activa segun INCIBE-CERT (Ciberseguridad / confidencialidad - Riesgo CRITICO)

Que ha ocurrido	INCIBE-CERT actualizo el 11 de junio un aviso critico sobre vulnerabilidades en Ivanti Sentry y Endpoint Manager Mobile. Se informa de prueba de concepto y escaneos con intento de explotacion activa.
Por que importa	Aunque no es una sancion RGPD, la explotacion puede generar acceso administrador, ejecucion remota o compromiso de datos personales, activando obligaciones de gestion de incidente y posible notificacion.
Impacto	Organizaciones espanolas con Ivanti expuesto deben tratarlo como prioridad de seguridad y privacidad: parcheo, busqueda de compromiso, contencion y evaluacion de brecha.
Accion	Verificar exposicion, aplicar versiones corregidas, revisar logs, credenciales y accesos privilegiados, y documentar la evaluacion de brecha RGPD.

Riesgos para empresas

Brechas	La tendencia regulatoria va hacia notificaciones mas completas, comparables y con evidencia temprana. Riesgo alto si no existe registro de incidentes y criterio de 72 horas.
Transparencia	Casos recientes de salud y datos pseudonimos muestran que informar mal o de forma incompleta puede ser tan relevante como una medida tecnica insuficiente.
Proveedores	Mayor cooperacion entre autoridades y riesgos de cadena tecnica obligan a revisar contratos, subencargados, logs y tiempos de comunicacion de incidentes.
Encargados	Los encargados deben poder demostrar medidas reales, no solo clausulas. Revisar MFA, gestion de privilegios, retencion, cifrado y evidencias de auditoria.
Derechos ARSOPL	Los procedimientos deben ser operativos y trazables; especial atencion a oposicion, acceso y supresion en tratamientos masivos o con datos sensibles.
Transferencias internacionales	Mantener TIA, SCC y mapas de flujo actualizados, especialmente en herramientas cloud, IA y soporte tecnico fuera del EEE.
IA con datos personales	El debate europeo sobre simplificacion no elimina obligaciones RGPD: evaluar base juridica, minimizacion, explicabilidad, proveedores y datos de entrenamiento.

Acciones recomendadas

- 1. Actualizar el protocolo de brechas con campos compatibles con la plantilla comun del EDPB y responsables por fase.
- 2. Ejecutar una revision urgente de exposicion Ivanti y documentar decision de brecha, incluso si se concluye que no hay notificacion.
- 3. Revisar contratos con proveedores criticos: subencargados, plazos de aviso, evidencias, auditoria y medidas tecnicas.
- 4. Auditar transparencia y derechos ARSOPL en tratamientos de datos sensibles, IA, analitica, marketing y servicios digitales.
- 5. Preparar una mini-EIPD para usos de IA con datos personales y para cualquier sistema con menores, biometria o perfiles.

Oportunidad para MMarco Seguridad

Auditoria RGPD focalizada en brechas y evidencias de cumplimiento.; Revision de clausulas y contratos de encargado con proveedores tecnologicos.; Revision de proveedores criticos y cadena de subencargados.; DPIA/EIPD para IA, datos sensibles, menores, biometria o perfilado.; Formacion ejecutiva sobre brechas, derechos ARSOPL y uso seguro de IA..

Fuentes

AEPD - Convenio AEPD-CNMC (2026-06-10): <https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-y-cnmc-refuerzan-su-colaboracion-para-proteger-derechos-personas>

EDPB - Plantilla comun de notificacion de brechas (2026-06-10): https://www.edpb.europa.eu/news/news/2026/edpb-meets-eu-commissioner-mcgrath-and-adopts-common-data-breach-notification_en

EDPS - Debate Digital Omnibus, RGPD e IA (2026-06-08): https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/events/2026-06-08-high-level-debate-omnibus-opportunity-driving-data-protection-and-innovation_en

INCIBE-CERT - Vulnerabilidades criticas Ivanti (2026-06-11): <https://www.incibe.es/incibe-cert/alerta-temprana/avisos/multiples-vulnerabilidades-en-productos-ivanti-7>

CNIL - Sancion IQVIA por datos de salud (2026-05-28): <https://www.cnil.fr/en/health-data-fine-5-million-euros-against-iqvia>

ICO - Sancion South Staffordshire por ciberataque y brecha (2026-05-11): <https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2026/05/fin-e-of-nearly-1m-issued-against-south-staffordshire-plc-and-south-staffordshire-water-plc/>